



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N°

PROMULGADA POR:
DECRETO N°:
6887A:/...../.....

0649 04

Visto: La Ordenanza N°6824 y el Decreto N°1348/03; y

28 MAY 2004

C O N S I D E R A N D O

Publicado en Boletín Municipal

N° 20 Fecha 12/08/04

Que dicho cuerpo legislativo adolece de ciertos defectos formales y sustanciales, susceptibles de acarrear su nulidad;

Que la Ordenanza en su artículo 1° prohíbe en esta jurisdicción, la realización de análisis clínicos por parte de las farmacias;

Que dicha redacción sugiere o da por acreditado que en las farmacias se realizan análisis clínicos, por lo cual el criterio, "legitimidad" impone su prohibición;

Que ello no es así y los fundamentos de la ordenanza nada dicen que se hayan verificado hechos de este tipo que ameriten la sanción de la ordenanza;

Que las farmacias declaran bajo fe de juramento que en ningún momento se han realizado análisis clínicos en sus oficinas en la forma prohibida por la Ley Provincial N° 6222;

Que la ordenanza citada carece de fundamentación al tomar como sustento fáctico una situación inexistente, lo cual contraría el requisito de legitimidad con el que debería contar;

Que toda norma legal debe contar con la previsión de un hecho punible y una sanción acorde al ejercicio del poder de policía que se le reserva al municipio;

Que ese ejercicio es indelegable, conforme los principios del derecho público, habiéndose delegado en esta oportunidad, el poder de policía al Círculo de Bioquímicos del Departamento Santa María, entre otros organismos;

...///

Lic. Germán Amador Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///2.-

Que al margen de que dudamos que este Círculo posea una mínima personería jurídica autónoma, la delegación de la potestad del municipio contraría el principio de "legalidad" con que debe contar el acto público. Dejar que una persona privada sancione la actividad de administrados sujeto al poder público del municipio, torna nula la ordenanza en cuestión;

Que además en el más estricto criterio lógico, se torna inaplicable que la profesión bioquímica juzgue la actividad farmacéutica. Ambas profesiones son autónomas desde el dictado de su propia legislación y tal confusión de profesiones, vulnera la citada Ley Provincial N°6222, de incumbencias de las profesiones de la salud;

Que puede inferirse que esta Ordenanza se dirige a las actividades realizadas por las farmacias en cuanto a los productos de autocontrol o "test" de embarazo (evatest o similares), de colesterol y de glucemia;

Que en este sentido, debe conocer este Municipio que tanto la autoridad sanitaria de la Nación, como la provincial han estimado que dichos métodos de autocontrol, no conforman estrictamente análisis clínicos;

Que aplicando el sentido común, no puede prohibirse a una entidad (farmacias) el uso de determinaciones que cualquier ciudadano está legalmente autorizado a utilizar;

Que por tal motivo su comercialización y la consecuente actividad de asesoramiento o guía acerca de su utilización, al no estar prohibida por las normas superiores, LE ESTÁ PERMITIDA A LA FARMACIA y la legislación local, no puede contrariar a las superiores;

Que así lo indican el informe del Ministerio de Salud de la Nación de fecha 14 de septiembre de 2001 y el Acta de conciliación del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba de fecha 28 de mayo de 2002 labrada en audiencia con los Bioquímicos y Farmacéuticos;

...///

Lic. Germán Aníbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///3.-

Que por todo lo expuesto, la ordenanza aprobada por Decreto Municipal N°1348/03, resulta nula por los vicios formales que contiene;

Que sin perjuicio de esta nulidad, debe tenerse presente que la dispensa de los productos comerciales conocidos como de "autodiagnóstico" de embarazo, colesterol y glucosa por parte de la farmacias, no conforma el hecho fáctico que dicha ordenanza prevé (análisis clínicos), por lo que corresponde instruir debidamente a los inspectores municipales a los fines de evitar desgastes actuarios inconvenientes.

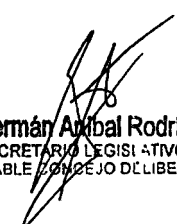
EL HONORABLE CÒNCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1: DERÓGASE la Ordenanza N°6824 de fecha 27 de noviembre de 2003 promulgada por Decreto N°1348/03 en todos sus términos.

Art.2: COMUNÍQUESE, publíquese, transcribese al Libro de Ordenanzas y archívese.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO.**


Lic. Germán Arbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE